**Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS:**

**1°)** Que, a fojas 51, reclaman don Marcos Vargas Oyarzún, candidato a Alcalde por la comuna de Queilen en las elecciones municipales de 2024 y su Administrador Electoral don Mauricio Ricardo Vargas Bórquez, en contra de la Resolución N° G2059, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de su candidatura, desestimó la solicitud de reembolso y ordenó la devolución del excedente de ingresos no utilizados —ascendente a $3.000.000— al último aportante, debido al rechazo de gastos declarados;

**2°)** Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones derivadas proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°1: Se solicitó un reembolso por $2.328.001. Sin embargo, los documentos tributarios respecto de los que se pidió reembolso en el formulario de gastos N°88 suman $728.000, generando una diferencia no explicada de $1.600.000;

b) Observación N°2: Se registró un gasto por $599.750, respaldado en factura electrónica N°1818 del proveedor Radio Nahuel. Sin embargo, el monto declarado difiere de la suma informada en el documento tributario respectivo ($599.760). Además, no se declaró gasto por $599.760 del mismo proveedor, contenido en factura N°99;

c) Observación N°3: Se registró gasto por $728.000, según factura N°42 del proveedor "Servicios Asesorías Tu Futuro SPA", por concepto de "producción técnica", sin informe de actividades:

d) Observación N°4: Se declaró gasto por arriendo de vehículos por $1.710.915, sin acompañar documento tributario o contrato de arriendo que sustente el gasto;

e) Observación N°5: Se declararon gastos menores por $900.001, pero no se adjunta detalle ni documentación tributaria de respaldo;

f) Observación N°6: El Servicio Electoral constató que no se declararon los servicios del Administrador Electoral, sea como aporte o como gasto efectivo;

**3°)** Que el reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se apruebe la cuenta sin observaciones o, en subsidio, se acojan parcialmente, rectificando montos de ingresos, gastos y reembolsos. En ambos casos, ordenando el reembolso respectivo.

Funda su reclamación en que respondió en su oportunidad las observaciones que le fueran formuladas por el Servicio Electoral, pese a lo cual dicho órgano en la resolución impugnada afirma que "no se evacuó respuesta", manteniendo las observaciones y rechazando gastos que fueron respaldados por la candidatura;

**4°)** Que, de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que existe mérito para tener por subsanadas las observaciones N°3, N°4 y N°5, toda vez que acompaña a su reclamación los documentos que fueron requeridos por el Servicio Electoral que responden a la información solicitada y con ello permiten precisar el destino del gasto, según lo dispone el artículo 47 inciso 1° de la Ley N°19.884.

En el caso de la observación N°3, el reclamante acompaña a fojas 59, 61 y 74, respectivamente, contrato de prestación de servicios, cotizaciones por servicios de semejante naturaleza e informe de actividades que permiten establecer el detalle de los servicios prestados y su conformidad con el valor de mercado. Sobre la observación N°4, el reclamante presenta a fojas 77 dos facturas y contratos de arriendo por $1.010.915 y $700.000, respectivamente.

En tanto que, para la observación N°5, a fojas 87 presentó factura N°28 de la proveedora Luz Marina Monsalvez Monsalvez, emitida el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por el monto observado, bajo la descripción de "servicios de alimentación" y en dicho documento tributario se consigna que el documento tiene como forma de pago "crédito". Además se acompañó el desglose de los gastos efectuados por dicho concepto;

**5°)** Que, en relación a las observaciones N°1, N°2 y N°6, el mérito de los antecedentes no permite desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral, en tanto la información aportada no se hace cargo en su integridad de los reparos formulados.

En el caso de las observaciones N°1 y N°2, el reclamante

no acompaña lo requerido por el Servicio Electoral. En relación a la observación N°1, si bien ofrece en su reclamo un cuadro conciliatorio, este no consta en autos. Mientras que, en relación a la observación N°2 acompaña a fojas 57 dos comprobantes de transferencias a Radiodifusión y telecomunicaciones Alex Nahuelquín y la factura N°1818 del mismo proveedor. En circunstancias que lo observado dice relación, además con la factura N°99 del proveedor antes señalado y con la exigencia de aclarar la situación y justificar la omisión del sistema de recepción de aportes, lo que impide tener aclarada la cuenta en esta parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N°19.884.

Para el caso de la observación N°6, el legislador ha previsto en el artículo 46 de la Ley N°19.884 que los administradores electorales deben registrar los aportes en dinero, especies o servicios destinados a la campaña electoral o se reciban para el financiamiento de los gastos electorales, debidamente valorizados. A su vez, el artículo 2 letra h) de la misma Ley exige que los aportes por trabajos voluntarios para la campaña deben evaluarse conforme criterios objetivos. En la especie, el reclamante a fojas 97 presenta un certificado de donación de Servicios Profesionales de su Administrador Electoral, quien valoriza su aporte en $0, lo que no permite subsanar la observación, toda vez que, al asignarle este valor, lo sustrae del cómputo general de los ingresos y gastos, vulnerando el respeto estricto a los límites de gastos autorizados por la ley; y

**6°)** Que, al subsanarse las observaciones N°3, N°4 y N°5, los gastos rechazados por el Servicio Electoral no exceden el 20% de los gastos declarados, en consecuencia, en este caso no se constatan omisiones graves que autoricen al rechazo de la cuenta conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, de manera que debe ser aprobada y acceder a la solicitud de reembolso, en lo que corresponda.

Por estas consideraciones y citas legales ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 51, por don Marcos Vargas Oyarzún, candidato a Alcalde por la comuna de Queilen en las elecciones municipales 2024 y por su Administrador Electoral don Mauricio Ricardo Vargas Bórquez,

contra la Resolución N°G2059 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tiene por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos, teniendo por subsanadas las observaciones N°3, N°4 y N°5 y por autorizado el reembolso, en lo que corresponda. En lo demás, se rechaza la reclamación.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°1440-2025.-**

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 14/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 14/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Omar Antonio Astudillo Contreras. Causa Rol N°1440-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 14 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

*654DA01B-A7B5-4547-9DF6-278C079AD54D*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.